

주의 요구

1. 제 목 : 공매대행의뢰 접수 및 현황조사 등 공매 착수 불철저
2. 소관부점 : 경기지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경기지역본부는 「국세징수법」(이하 “법”이라 한다) 제103조 및 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제11호에 따라 정부위탁업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류재산 매각대행업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

국세청 「압류재산매각대행업무처리요령」(이하 “요령”이라 한다) 제8조 제1항에 따르면 한국자산관리공사는 세무서장으로부터 공매대행의뢰를 받은 때에는 지체 없이 공매대행 업무에 착수하여야한다⁴¹⁾고 되어 있고

요령 제12조 제1항 및 제5항에 따르면 한국자산관리공사는 국세징수법(이하 “법”이라 한다) 제68조에 따라 공매예정가격을 결정하기 위하여 공매재산의 현 상태, 점유관계, 임차료 또는 보증금의 액수, 그 밖의 현황을 조사하여야 하며 현황조사를 완료한 때에는 공매재산현황조사서를 작성하여야 한다고 되어 있으며

41) 다만, 압류재산의 추산가액이 강제징수비(압류에 관계되는 국세에 우선하는 「국세기본법」 제35조 제1항 제3호에 따른 채권 금액이 있는 경우 이를 포함한다.)를 징수하면 남을 여지가 없어 강제징수를 종료할 필요가 있는 경우 공매착수를 보류하고 그 사실을 세무서장에게 통보하여야 한다.

요령 제20조에 따르면 한국자산관리공사는 공매재산에 대하여 법 제69조에 따른 현황조사를 기초로 다음 각 호42)의 사항이 포함된 공매재산명세서를 작성하여야 한다고 되어 있고 공매재산명세서는 입찰참가자들이 열람하는 서류로 입찰 시작 7일전부터 입찰 마감일까지 전자자산처분시스템(온비드)에 게시하도록 되어 있다.

따라서, 신속한 공매대행 업무 진행을 위해서는 세무서장으로부터 공매대행의뢰를 받은 때에는 지체 없이 공매대행의뢰서를 접수하고 현황조사를 실시하였을 경우 현황조사결과보고서를 기한 내 작성하여 공매재산명세서에 반영하는 등 공매 업무가 신속히 진행될 수 있도록 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 경기지역본부 소관 압류재산과 관련하여 공매대행의뢰 접수 및 공매재산현황조사서 작성 현황을 점검한 결과

(1) 공매대행의뢰 접수 업무 불철저

2023. 10. 23. ○○○세무서로부터 공매대행 의뢰를 받은 ○○○ 압류재산(○○○○-○○○○○-○○○) ‘△△도 △△시 △△구 △△동 759 △△△△△△△힐스테이트 x차 제xxx동 제x층 제xxx호’의 경우 수입 의뢰일로부터 95일이 경과한 2024. 1. 26.에 수입 및 공매진행이 이루어졌고 2024. 10. 16. 선순위

-
- 42) 1. 공매재산의 명칭, 소재, 수량, 품질, 공매예정가격, 그 밖의 중요한 사항
2. 공매재산의 점유자 및 점유 권원, 점유할 수 있는 기간, 차임 또는 보증금에 관한 관계인의 진술
3. 법 제76조제1항 및 제2항에 따른 배분요구 현황 및 같은 조 제5항에 따른 채권신고 현황
4. 공매재산에 대하여 등기·등록된 권리, 대항력 있는 임차권 또는 가처분으로서 매수인이 인수하는 것
5. 매각에 따라 설정된 것으로 보게 되는 지상권의 개요

채권 과다(선순위 근저당권)를 사유로 공매 해제한 것으로 확인되는 등

[표 12] 및 [별지 7] “압류재산 공매대행 접수 지연 명세”와 같이 압류 재산 공매대행 접수를 짧게는 30일로부터 길게는 95일까지 지연한 212건이 확인되었다.

[표 12] 공매대행 의뢰 접수 소요기간 현황

(단위 : 건, %)

구분	합계	10일 이내	11~30일	31~60일	60일 초과
공매대행 의뢰 물건	4,900	4,044	644	169	43
(비율)	(100)	(82.53)	(13.14)	(3.45)	(0.88)

(2) 공매재산 현황조사서 및 공매재산명세서 작성 업무 불철저

2024. 8. 16. ◎◎세무서로부터 수입한 체납자 ○○○ 압류재산(○○○○-○○○○○-○○○) ‘△△도 △△시 △△면 △△리 xxx-x, xxx’의 경우 2025. 2. 18. 현황조사 의뢰 당시 조사기한을 2025. 3. 18.로 지정하였는데 조사기한 으로부터 87일이 경과한 2025. 5. 16.에서야 현황조사서 작성이 이루어진 사실이 확인되는 등

[표 13] 및 [별지 8] “공매재산 현황조사서 작성 지연 명세”와 같이 현황조사 의뢰일로부터 짧게는 61일부터 길게는 87일까지 경과하여 조사서를 작성한 136건이 확인되었다.

[표 13] 현황조사 의뢰일로부터 결과보고까지 소요기간 현황

(단위 : 건, %)

구분	합계	10일 이내	11~30일	31~60일	60일 초과
현황조사서 작성 물건	3,382	500	2,041	705	136
(비율)	(100)	(14.78)	(60.35)	(20.85)	(4.02)

한편, 2024. 5. 10. ◎◎세무서로부터 수입한 ○○○ 압류재산(○○○○-○○○○-○○) ‘△△도 △△시 △△구 △△동 xxx-x외 x필지 로얄아파트 제가동 제x층 제xxx호’의 경우 공매물건의 용도가 아파트이므로 공매 예정가격을 결정하기에 앞서 현황조사⁴³⁾ 및 전입세대 열람⁴⁴⁾을 진행하고 공매재산명세서 작성 시 현황조사 결과를 활용하여야 하나

[표 14]와 같이 2024년도에 공매재산명세서를 총 6회 작성하였는데 당시 현황조사를 진행하지 않아 공매재산명세서에 전입세대 열람 결과, 점유관계 등 중요정보를 기재하지 않은 사실이 확인되었다.

[표 14] 공매재산명세서 내 현황조사결과 미반영 현황

순번	공매 회차	공매재산명세서 작성일	공매 결과	현황조사여부	전입세대 열람여부
1	2024년 제40회	2024. 9. 20.	유찰	부	부
2	2024년 제41회	2024. 9. 27.	유찰	부	부
3	2024년 제42회	2024. 10. 2.	보류	부	부
4	2024년 제43회	2024. 10. 11.	보류	부	부
5	2024년 제44회	2024. 10. 18.	보류	부	부
6	2024년 제45회	2024. 10. 25.	보류	부	부

반면, 2025년도(공매재개)에는 공매재산명세서 작성 전에 현황조사를 진행하여(결과보고 2025. 6. 13.) [그림 2]와 같이 공매재산명세서에 임차인 유무, 전입신고일자 등의 정보를 올바르게 기재한 사실이 확인되는 등

[그림 2] 공매재산명세서 내 현황조사결과 반영 현황

2024년 공매재산명세서(현황조사 누락)	2025년 공매재산명세서(현황조사 반영)
“기재 생략”	“기재 생략”

43) 압류재산 공매대행 업무편람 p156.에 따르면 현황조사 시점은 감정평가의뢰일로부터 공매예정가격을 결정하기 이전까지(매각예정가격 협의 전까지)로 되어 있음

44) 업무편람 p54에 따르면 압류재산이 주거용건물인 경우 감정평가 및 현황조사 시 전입세대를 열람하여 임차인 거주 여부 등을 확인하도록 되어 있음

[표 15]와 같이 공매재산명세서 작성 전에 현황조사를 실시하지 않아 전입세대 열람결과, 점유관계 등의 현황조사 결과를 공매재산명세서에 기재하지 않은 사례 20건이 확인되었다.

[표 15] 공매재산명세서 내 현황조사결과 미반영 현황

순번	위임기관	관리번호	용도	공매재산명세서 작성일(A)	현황조사서 작성일(B)	경과일 (B-A)
1	“기재 생략”		아파트	2024-09-20	2025-06-12	265
2			아파트	2024-09-27	2025-06-12	258
3			아파트	2024-10-02	2025-06-12	253
4			아파트	2024-10-11	2025-06-12	244
5			아파트	2024-10-18	2025-06-12	237
6			아파트	2024-10-25	2025-06-12	230
7			다세대	2025-06-13	2025-08-05	53
8			다세대	2025-06-20	2025-08-05	46
9			근린생활시설	2023-10-27	2023-11-23	27
10			근린생활시설	2024-10-02	2024-10-14	12
11			근린생활시설	2024-10-02	2024-10-14	12
12			공동주택	2024-10-31	2024-11-11	11
13			근린생활시설	2024-11-15	2024-11-21	6
14			근린생활시설	2024-11-15	2024-11-21	6
15			아파트	2023-10-27	2023-11-01	5
16			다세대	2023-12-08	2023-12-12	4
17			다세대	2024-08-09	2024-08-12	3
18			공동주택	2024-11-08	2024-11-11	3
19			근린생활시설	2024-10-11	2024-10-14	3
20			근린생활시설	2024-10-11	2024-10-14	3

[소관부점 의견] 경기지역본부는 공매대행의뢰를 적기에 접수하고 현황조사 기한 내 현황조사서를 작성하는 등 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

경기지역본부 본부장은 신속한 공매업무 진행을 위해 공매대행 의뢰 접수 및 현황조사 업무를 철저히 하는 한편, 공매재산명세서 작성 시 현황조사서를 누락하여 절차상 하자가 발생하지 않도록 유의하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)